

CONDITIONS GENERALES DE VENTE EDL

ARTICLE 1. ACCEPTATION-OPPOSABILITE

1.1. Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à toute commande de prestations (ci-après « Prestations ») et/ou de matériels (ci-après « Matériels ») effectuée auprès de la société EDITION ET DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS (société par actions simplifiée au capital de 47 500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon-De-Provence sous le numéro 352 095 095 et dont le siège social est situé 509 avenue de La Victoire du 8 mai 1945, 13130 BERRE L'ETANG, ci-après « EDL »), par tout acheteur (ci-après le « Client ») qui les agréé et qui reconnaît en avoir parfaite connaissance et renonce de ce fait à se prévaloir de tout document contradictoire et notamment de ses propres conditions générales d'achat.

1.2. En conséquence, le fait de passer commande implique l'acceptation et l'adhésion entière et sans réserve du Client à ces conditions générales de vente, à l'exclusion de tous autres documents du Client ou d'EDL tels que prospectus, catalogues, etc. qui n'ont qu'une valeur indicative. Aucun autre document que les présentes ne pourra créer d'obligations à la charge des parties ou déroger aux présentes à moins de faire l'objet d'un écrit signé par les parties ou d'une mention dans la commande acceptée ou dans les conditions particulières conformément à l'article 2.

1.3. Le Client accepte que EDL puisse modifier ultérieurement et raisonnablement les présentes conditions générales de vente, la relation entre le Client et EDL étant toujours régie par la dernière version en vigueur au jour de la commande.

ARTICLE 2. FORMATION DU CONTRAT

2.1. Pour tout besoin en Matériels ou Prestations commercialisés par EDL, le Client doit solliciter l'établissement d'un devis par EDL.

2.2. Le devis constitue une offre de contracter dont la durée de validité est, sauf précision contraire dans le devis, de six (6) mois à compter de sa date d'établissement. Il convient au Client de communiquer l'ensemble de ses besoins à EDL et de veiller à l'adéquation des caractéristiques des Matériels et/ou des Prestations (ci-après les « Objets de la Commande ») avec l'ensemble de ses attentes, et en particulier la compatibilité de ses infrastructures avec les prérequis techniques applicables à la mise à disposition des logiciels commercialisés par EDL (ci-après la « Solution »). Le Client s'engage notamment à communiquer l'adresse de livraison et d'installation des Matériels, ainsi que le lieu d'installation et/ou d'utilisation de la Solution. EDL ne pourra être tenue pour responsable en cas d'erreurs dans le devis résultant d'informations erronées, incomplètes ou imprécises fournies par le Client.

2.3. En pratique, le Client exprime son consentement en renvoyant par courrier ou par email le devis signé (ci-après « la Commande »), l'acceptation expresse et sans réserve du devis par le Client emportant formation du contrat (ci-après le « Contrat »), lequel est constitué de la Commande et des présentes conditions générales de vente et de leurs éventuelles annexes. Sauf accord exprès

et écrit des parties, toute condition particulière ne figurant pas au devis communiqué par EDL est exclue du champ de la Commande et du Contrat.

2.4. Le bénéfice du Contrat est personnel au Client et ne peut être cédé de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable et écrit d'EDL.

2.5. Le cas échéant, les Objets de la Commande ne sont fournis par EDL qu'à compter du complet paiement par le Client de l'acompte prévu à la Commande, dans les conditions figurant à l'article 9.

2.6. Une fois la Commande acceptée et le Contrat formé, toute annulation ou modification devra faire l'objet d'un accord préalable et écrit d'EDL. A défaut d'un tel accord, toute annulation est impossible et le prix des Objets de la Commande est dû en totalité. Le Client s'engage à déclarer des informations complètes et exactes lors de la conclusion du Contrat, et à signaler à EDL tout changement affectant les informations concernées, et notamment ses informations de paiement.

2.7. Lorsque le Contrat prévoit une Prestation réalisée sur le site du Client telle qu'une installation de tout ou partie des Objets de la Commande, le Client s'engage à permettre la réalisation de cette Prestation dans les 9 mois suivant la formation du Contrat. A défaut, EDL se réserve le droit de résilier le Contrat dans les conditions prévues aux présentes, sans préjudice de tout dommages-intérêts.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

En contrepartie du paiement du prix, EDL fournit au Client les Prestations visées au Contrat, lesquelles peuvent notamment inclure, sous réserve d'une mention expresse dans la Commande :

- La mise à disposition de la Solution dans les conditions prévues à l'article 4,
- Le cas échéant, le paramétrage de la Solution dans les conditions prévues à l'article 5,
- L'hébergement de la Solution selon les conditions spécifiques SaaS.
- La maintenance de la Solution dans les conditions prévues à l'article 6,
- Le cas échéant, l'installation et la mise en service du Matériel et/ou de la Solution dans les conditions prévues au Contrat.

ARTICLE 4. MISE A DISPOSITION DE LA SOLUTION

4.1. En contrepartie du versement du prix par le Client, EDL octroie au Client une licence d'utilisation personnelle, non-exclusive, non cessible et non transmissible de la Solution, aux fins de permettre l'accès à et l'utilisation de la Solution par les seuls utilisateurs désignés par le Client (ci-après la « Licence »). Sauf précision contraire figurant dans la Commande, la Licence est concédée pour le territoire du lieu d'établissement du Client communiqué lors de la Commande.

4.2. Licence On Premise (hors SaaS) : Dans le cas où le Client souscrit à une licence « On Premise » (hors SaaS), la Licence est concédée pour la durée de protection de la Solution et de l'ensemble des éléments qui la composent par le droit d'auteur, en contrepartie du versement d'une somme forfaitaire par le

Client. Le cas échéant, la somme forfaitaire versée par le Client constitue uniquement la contrepartie du service de mise à disposition de la Solution visé dans le présent article, à l'exclusion de toute autre prestation.

4.3. Licence en mode SaaS : dans le cas où le Client souscrit à une licence en mode « SaaS », la Licence concédée par EDL est valable pendant toute la durée du Contrat, telle que prévue dans la Commande.

4.4. La Licence comprend les droits d'affichage, d'exécution et de représentation de la Solution, à l'exclusion de tout autre droit et notamment les droits de traduction, d'adaptation, d'arrangement ou tout autre modification de la Solution et/ou de ses composants, y compris dans le cadre de sa destination contractuelle, qui n'ont pas été autorisés.

4.5. Le Client s'engage à accéder et utiliser la Solution dans la limite des métriques d'utilisation de la Licence définies au Contrat le cas échéant (ex : nombre d'utilisateurs, nombre d'accès, nombres de sites, etc.). Lorsque la Licence est consentie pour un nombre d'utilisateurs limité, le Client s'engage à tenir à jour la liste des utilisateurs autorisés à accéder à la Solution. Tout ajout d'un utilisateur supplémentaire et/ou toute modification des métriques d'utilisation prévues au Contrat est subordonnée à l'émission d'une Commande par le Client dans les conditions prévues à l'article 2, aux fins de modifier le périmètre de la Licence.

4.6. Au titre de la Licence concédée par les présentes, le Client s'interdit (i) d'adapter la Solution, de la compiler, la décompiler, la désassembler, la traduire, l'analyser, ou de procéder à de l'ingénierie inverse ou toute autre opération destinée à accéder à tout ou partie des codes sources ou tenter d'y accéder, ou pour le réutiliser dans un but commercial ou pour créer un service similaire, et/ou (ii) d'extraire ou de réutiliser, y compris à des fins privées, une partie substantielle ou non du contenu des bases de données et archives comprises dans la Solution (à l'exception des données du Client chargées sur la Solution), et/ou (iii) plus généralement de porter atteinte, directement ou indirectement ou par l'intermédiaire de tiers auxquels il est associé, aux droits de propriété intellectuelle d'EDL sur la Solution.

4.7. Le Client se porte fort du respect par les utilisateurs, des limites et conditions d'utilisation prévues dans le Contrat.

4.8. Le Client s'engage à utiliser la Solution uniquement dans le cadre de son activité professionnelle et en tout état de cause à ne pas l'utiliser à des fins non prévues par le Contrat, et en particulier les présentes conditions générales de vente. A ce titre, le Client s'interdit de supprimer, mettre à jour ou modifier tout ou partie de la Solution ou de son environnement technique sans autorisation d'EDL. Le Client s'interdit en outre de charger sur la Solution un virus ou des fichiers potentiellement dangereux pour l'intégrité de la Solution, et plus généralement de porter atteinte à la sécurité de la Solution et des données du Client chargées sur la Solution.

ARTICLE 5. PARAMETRAGE DE LA

SOLUTION

5.1. EDL fournit les Prestations de paramétrage de la Solution qui sont visées dans la Commande, et qui peuvent inclure le cas échéant (i) la configuration de la Solution sans modification des codes sources, (ii) la configuration des interfaces de la Solution avec des logiciels tiers, (iii) l'assistance à la reprise des données, (iv) l'assistance au démarrage de la Solution et/ou (v) la formation à l'utilisation de la Solution.

5.2. Les Prestations de paramétrage sont mises en œuvre sous réserve de la bonne collaboration du Client, et notamment de la bonne transmission des données, informations et contenus nécessaires à leur réalisation par le Client. Le Client s'engage en particulier à désigner un référent destiné à constituer l'interlocuteur privilégié d'EDL pour la réalisation du Paramétrage de la Solution.

5.3. Les Prestations de paramétrage incluent uniquement le paramétrage technique de la Solution, à savoir l'installation à distance de la Solution, le paramétrage fonctionnel s'effectuant sous la responsabilité du Client (à savoir le paramétrage lié strictement à l'utilisation de la Solution telle que la création de comptes utilisateurs).

5.4. Le Client s'engage à signaler à EDL tout défaut affectant les Prestations de paramétrages mises en œuvre en vertu du Contrat dans un délai de trente (30) jours suivant leur déploiement sur la Solution ou dans l'environnement de test dédié convenu entre les parties. A défaut d'un tel signalement, les Prestations de paramétrage sont réputées acceptées par le Client, sans aucune réserve.

5.5. Le cas échéant, EDL met en œuvre des Prestations de formation à l'utilisation de la Solution prévues au Contrat. Les modalités techniques et financières de mise en œuvre de ces Prestations sont détaillées dans le Contrat ou le cas échéant font l'objet d'un devis complémentaire, et restent en tout état de cause soumises au respect des présentes Conditions Générales de Vente. Le Client s'engage à permettre la réalisation de la ou des formation(s) prévues au Contrat aux dates convenues d'un commun accord entre les Parties, tout report ou annulation étant soumis à l'acceptation préalable d'EDL. Toute annulation de formation prononcée par le Client moins de trois (3) semaines avant la date de formation prévue ou toute absence du Client lors de la formation donnera lieu à la facturation du prix de la prestation de formation prévu au Contrat au titre de frais d'annulation.

ARTICLE 6. MAINTENANCE

Sous réserve de paiement du prix, EDL procède à la maintenance de la Solution, dans les conditions et limites prévues par le du contrat de maintenance conclu entre EDL et le Client.

ARTICLE 7. LIVRAISON DU MATERIEL

7.1. Sauf disposition contraire figurant au Contrat, le Matériel est livré au Client selon l'Incoterm (ICC 2020) DDP à l'adresse de livraison communiquée par le Client.

7.2. En cas de vente à l'exportation, les différentes autorisations (licence d'importation, autorisation de transfert de devises...) devront avoir été obtenues par le Client préalablement à toute

livraison.

7.3. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et le Client ne saurait s'en prévaloir pour revendiquer l'annulation de la commande, des pénalités ou indemnités, et/ou un refus de paiement du prix ou des acomptes prévus au Contrat.

7.4. Si le Client, lors de la livraison, constate des vices apparents (manquants ou détériorations), il devra immédiatement faire ses réserves auprès du transporteur sur les documents de livraison et ce, même si l'expédition a été faite aux risques et frais d'EDL. Ces réserves doivent être confirmées au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen écrit approprié au plus tard dans les trois (3) jours ouvrables suivant la livraison en France. Une copie de cette lettre sera adressée à EDL.

ARTICLE 8. RESERVE DE PROPRIETE

8.1. LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DU MATÉRIEL AU CLIENT EST SUBORDONNÉ AU PAIEMENT EFFECTIF DE L'INTÉGRALITÉ DE SON PRIX EN PRINCIPAL, INTÉRÊTS ET ACCESSOIRES. Le Client s'engage à ce titre à ce que les Matériels livrés soient toujours identifiables après la livraison. Dans l'hypothèse où les Matériels en cause auraient fait l'objet d'une revente par le Client, EDL se réserve expressément à son profit, le prix de vente non encore payé par le Client et à due concurrence de sa propre créance sur le Client.

8.2. En cas de paiement par chèque, ou par effet de commerce, le paiement ne sera réputé réalisé qu'au moment de l'encaissement effectif.

ARTICLE 9. CONDITIONS FINANCIERES

9.1. En contrepartie de la fourniture des Objets de la Commande, le Client s'engage à régler le prix prévu au Contrat et figurant dans la Commande. Sauf précision contraire dans la Commande, tous les montants compris dans le prix s'entendent en euros, hors taxes et éventuelles majorations. Tout acompte éventuellement prévu dans la Commande est payable en totalité au jour de l'acceptation de la Commande par le Client.

Sauf stipulation contraire dans la Commande, douze (12) mois après la date de la Commande, puis à l'issue de chaque nouvelle période de douze (12) mois, la redevance périodique versée en contrepartie des Prestations de maintenance et/ou d'hébergement de la Solution et comprise dans le prix sera révisée suivant l'indice SYNTEC par application de la formule $P = P_0 (S/S_0)$ dans laquelle

*P = montant du prix révisé

*P₀ = montant correspondant à celui de la précédente révision ou à défaut le prix initial

*S = dernier indice Syntec publié à date de révision (<https://www.syntec.fr/>)

*S₀ = valeur du dernier indice Syntec publié à la date d'entrée en vigueur du Contrat ou lors de la précédente révision.

9.2. Toutes les factures émises par EDL sont payables à son siège social, net et sans escompte, dans un délai qui, sauf disposition contraire figurant au Contrat, est de trente (30) jours à compter de la date d'émission de la facture. EDL se réserve en tout état de cause le droit

d'adapter les délais de paiement applicables à la situation financière du Client et/ou de subordonner l'exécution des Commandes en cours à la fourniture de garanties supplémentaires ou au paiement préalable des Objets de la Commande.

9.3. Le Client ne peut invoquer quelque cause que ce soit pour différer ou modifier les conditions de paiement ou demander une réduction de prix, notamment une contestation sur la qualité ou non-conformité des Objets de la Commande ou un retard de livraison.

9.4. Toute facture venue à échéance non réglée dans sa totalité par le Client rendra ce dernier redevable de plein droit, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire :

- d'une pénalité de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage,

- du paiement d'une indemnité de 40 euros due au titre des frais de recouvrement,

- du paiement immédiat de toutes les factures non encore échues,

- du paiement, avant toute livraison, des Commandes déjà acceptées par EDL conformément aux dispositions de l'article 2.

9.5. Sans préjudice de ses droits et recours, EDL se réserve le droit de suspendre ou d'arrêter totalement la réalisation des Prestations, en ce y compris de suspendre l'accès à la Solution hébergée en mode SaaS, en cas de non-respect de ses obligations de paiement par le Client et/ou en cas de résiliation anticipée du Contrat dans les conditions prévues à l'article 15.2. EDL aura également la faculté d'annuler les Commandes en cours, sans préjudice de demander des dommages et intérêts et/ou la résiliation du Contrat.

ARTICLE 10. GARANTIE -RESPONSABILITE

10.1. Il appartient au Client de communiquer ses besoins à EDL et de veiller à ce que les caractéristiques arrêtées correspondent en tout point à ses attentes. Le Client est réputé connaître parfaitement les Objets de la Commande qu'il acquiert et reconnaît qu'il a pu se procurer les renseignements relatifs à ceux/celles commandé(e)s et qu'il les a compris. Toute demande du Client de modification des spécifications par rapport à l'offre formulée par EDL intervient sous la seule et unique responsabilité du Client. De la même manière, toutes spécifications incomplètes risqueraient d'entraîner des erreurs qui ne pourront jamais être imputées à EDL.

10.2. EDL ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée à l'égard du Client lorsque les Objets de la Commande livrés sont conformes à ceux commandés. La conformité à la commande s'apprécie par référence au Contrat.

10.3. Sauf précision contraire dans le Contrat, le Client a également la responsabilité de la mise en œuvre et de l'installation des Matériels conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination.

10.4. La garantie éventuellement applicable est celle même du fabricant des Matériels qu'EDL commercialise, telle

que précisée au Contrat. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, le Client doit aviser EDL sans délai et par écrit, des vices qu'il impute aux Matériels et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner à EDL toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y remédier. Les éventuels frais de livraison et/ou de retour des pièces détachées et/ou des Matériels défectueux depuis/vers le constructeur sont à la charge du Client. Toute intervention d'un technicien d'EDL rendue nécessaire pour la mise en œuvre de la garantie donnera lieu le cas échéant à l'établissement d'un devis préalable adressé au Client.

En tout état de cause, la garantie sur le Matériel ne s'applique pas en cas de vice ou de défaut provenant :

- de marchandises fournies par le Client,
- de modification des spécifications du Matériel imposées par le Client,
- des cas fortuits ou de force majeure,
- l'usure normale du Matériel,
- une utilisation du Matériel non-conforme aux conditions d'utilisation figurant dans la documentation technique, ou non conforme à toutes prescriptions d'EDL ou à tous usages, lois et règlements en vigueur,
- de réparations, altérations, interventions ou modifications effectuées sur le Matériel sans l'accord préalable et écrit d'EDL,
- le défaut dans la mise en œuvre du processus d'utilisation du Matériel ou le défaut d'entretien du Matériel.

10.5. Sauf stipulation contraire figurant dans la Commande, une garantie contractuelle de douze (12) mois s'applique sur la Solution. EDL n'assume aucune autre obligation de garantie, expresse ou implicite, que celle figurant aux présentes. En particulier, EDL ne saurait jamais garantir des performances, ou l'adaptation des Objets de la Commande pour un usage particulier, si ces éléments ne figurent pas expressément au Contrat et si ce dernier ne spécifie pas expressément une telle garantie.

10.6. En particulier, EDL ne fournit pas de garantie quant à la continuité et la qualité des liaisons de communication avec le Client. En conséquence, EDL ne pourra être tenue responsable des éventuelles indisponibilités ou ralentissements de la Solution découlant des défaillances ou dysfonctionnements constatés sur les réseaux de communication utilisés, de la mise en œuvre d'opérations de maintenance dans les conditions prévues au Contrat, des données et contenus fournis ou chargés par le Client, aux cas de force majeure et/ou aux dysfonctionnements de logiciels tiers non édités par EDL.

10.7. En cas de doute sur l'interprétation d'une clause ou en l'absence de mention permettant de déterminer précisément l'étendue des obligations d'EDL, le Client reconnaît que les obligations d'EDL s'entendront comme des obligations de moyen.

10.8. EDL pourra toujours faire obstacle à une action en responsabilité par une mise en conformité ou par le remplacement d'un Objet de la Commande non conforme.

10.9. EN TOUTES HYPOTHÈSES, SOUS RÉSERVE DU CAS D'UNE FAUTE LOURDE OU DOLOSIVE, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE EDL NE POURRA EXCÉDER LE MONTANT PAYÉ PAR LE CLIENT AU TITRE DU CONTRAT EN CAUSE.

10.10. EDL ne saurait en aucun cas être tenue responsable de tout dommage immatériel et/ou indirect, notamment perte d'exploitation, perte de clientèle, perte de chiffre d'affaires, perte de données, préjudice moral ou commercial, atteinte à l'image de marque résultant de la détention ou de l'utilisation des Objets de la Commande.

10.11. Toute contestation par le Client de la bonne exécution par EDL de ses obligations contractuelles devra être motivée et faire l'objet d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans l'année de l'inexécution prétendue. Le défaut de procéder ainsi vaut renonciation de la part du Client à critiquer la bonne exécution par EDL de ses obligations contractuelles.

ARTICLE 11. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

11.1. La conclusion du Contrat n'emporte aucune cession quelle qu'elle soit des droits de propriété intellectuelle attachés à l'Objet de la Commande.

11.2. L'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs à la Solution, ainsi que tous les éléments qui la composent (documentation, codes sources, codes objets, logos, textes graphiques, images...) demeurent la propriété pleine et entière d'EDL, le Client n'acquérant par le paiement du prix qu'un droit d'utilisation non exclusif de la Solution dans les conditions prévues à l'article 4.

11.3. Le Client s'engage à ne pas porter atteinte, directement ou indirectement ou par l'intermédiaire de tiers auxquels il est associé, aux droits de propriété intellectuelle de EDL. En cas d'utilisation excédant l'utilisation définie dans le Contrat, le Client s'expose à une action en contrefaçon.

11.4. Le Client autorise EDL à utiliser le logo et la dénomination commerciale du Client à titre de références commerciales sur tous supports de communication et de publications relatifs à ses activités, en se conformant aux règles et usages de la profession et sans que cette autorisation ne puisse faire l'objet d'une indemnisation ou d'une réduction du prix.

ARTICLE 12. DONNÉES PERSONNELLES

12.1. Chaque partie s'engage à respecter l'ensemble de ses obligations respectives au titre de la réglementation en matière de protection des données personnelles, et en particulier les obligations énoncées dans (i) le Règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (« RGPD ») et (ii) la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée.

12.2. Le cas échéant, les obligations respectives de chacune des parties à l'égard des traitements mis en œuvre par EDL pour le compte du Client agissant en tant que responsable de traitement sont décrites dans l'accord de sous-traitance conclu entre les Parties.

12.3. Le Client est informé que dans le cadre de l'exécution du Contrat, EDL est amenée à collecter et traiter les données personnelles concernant le Client et/ou

ses employés afin d'assurer la gestion de ses clients et des relations contractuelles correspondantes, sur la base de son intérêt légitime, de l'exécution du Contrat ou du respect de ses obligations légales. Conformément à la réglementation, le personnel du Client dispose des droits d'accès, de rectification et d'effacement des données personnelles ainsi que des droits d'opposition et de limitation du traitement.

ARTICLE 13. CONFIDENTIALITÉ

13.1. Toutes les informations, données, formules techniques ou concepts échangés entre les parties ou dont elles auraient connaissance au cours de l'exécution du Contrat, sous quelque forme que ce soit y compris la Solution, sont considérés comme confidentiels (ci-après les « Informations Confidentielles »).

13.2. Chacune des parties s'engage à protéger les Informations Confidentielles de l'autre partie, à ne pas les divulguer à des tiers sans l'autorisation préalable et écrite de l'autre partie et à ne pas les utiliser pour des besoins autres que l'exécution du Contrat. A ce titre, les parties s'engagent à faire respecter cette obligation de confidentialité à leurs employés, consultants et sous-traitants éventuels.

13.3. Chacune des parties sera dégagée de ses obligations de confidentialité en ce qui concerne toutes les informations :

- (i) qui étaient en possession d'une partie avant leur divulgation par l'autre partie sans qu'une telle possession ne résulte directement ou indirectement de la divulgation non autorisée de ces informations par un tiers ;
- (ii) qui font partie du domaine public à compter de la conclusion du Contrat ou qui tomberaient dans le domaine public après cette date sans que la cause en soit imputable au non-respect par cette partie de ses obligations de confidentialité ;
- (iii) qui ont été élaborées de façon indépendante par une partie ; ou
- (iv) dont la divulgation est exigée par la loi ou une autorité judiciaire ou administrative compétente, ou rendue nécessaire pour les besoins d'une action et/ou procédure judiciaire.

13.4. Les parties s'engagent à respecter les obligations résultant du présent article pendant toute la durée du Contrat ainsi que pendant les cinq (5) années suivant son expiration pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE 14. FORCE MAJEURE

14.1. La survenance d'un cas de force majeure entraîne la suspension immédiate de l'exécution du Contrat. Les parties s'efforceront de bonne foi de prendre toutes les mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l'exécution du Contrat. En cas de prolongation de la force majeure pendant une durée supérieure à soixante (60) jours, le Contrat pourra être résilié sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans droit à indemnité de part et d'autre.

14.2. De façon expresse, sont considérés comme des cas de force majeure les intempéries exceptionnelles, lock-outs, grèves, épidémies, embargos, accidents, émeutes, guerres, incendies ou inondations, cyberattaques sur les infrastructures ou incidents importants dans l'outillage de production d'EDL ou de

l'un de ses fournisseurs, interruptions ou retards de transports, ruptures d'approvisionnement ou défectuosité des matières premières, restrictions à la liberté d'importer, ou tout autre événement indépendant de la volonté d'EDL et rendant notamment impossible ou ruineuses les productions, le blocage total ou partiel des moyens de communications, y compris les réseaux.

ARTICLE 15. DUREE - RESILIATION

15.1. Le contrat est conclu pour la durée prévue au Contrat et détaillée dans la Commande. Dans le cas où le Contrat porte sur de la mise à disposition d'une Solution et/ou sur des Prestations de maintenance, sauf précision contraire figurant au Contrat, à l'échéance de la durée initiale, le Contrat est renouvelable automatiquement pour des périodes de même durée, sauf dénonciation du Contrat par l'une des parties adressée par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de trois (3) mois.

15.2. Par dérogation à ce qui précède, EDL se réserve le droit de résilier le Contrat de plein droit en cas de manquement grave du Client à l'une quelconque de ses obligations contractuelles non réparé dans un délai de trente (30) jours à compter de l'envoi par EDL d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant ledit manquement et faisant état de sa volonté de se prévaloir du bénéfice de la présente clause résolutoire. Doivent être notamment considérés comme des manquements graves du Client : (i) le non-respect des conditions d'accès d'utilisation de la Solution, (ii) le non-respect de l'obligation de paiement du prix, (iii) toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'EDL, (iv) le manquement à l'obligation de confidentialité et (v) plus généralement, tout comportement déloyal portant atteinte à EDL.

15.3. Dans le cas où, du fait de la nature de l'obligation inexécutée (ex : manquement à une obligation de ne pas faire), il n'est pas possible pour le Client d'y remédier, le Contrat pourra être résilié de plein droit par EDL sans mise en demeure préalable.

15.4. Dans le cas où, au jour de la résiliation du Contrat, les Objets de la Commande visés au Contrat n'ont pas encore été livrés, ni installés, EDL sera libérée de son obligation de livrer et procédera, sauf résiliation pour faute du Client, à la restitution des sommes éventuellement versées par le Client au titre des Objets de la Commande non encore livrés ou exécutés, EDL n'étant tenue d'aucun aucun dédommagement à l'égard du Client.

15.5. En tout état de cause, la résiliation du Contrat pour quelque cause que ce soit emporte l'expiration du droit d'utilisation et d'accès à la Solution visé à l'article 4.3.

ARTICLE 16. REVERSIBILITE

16.1. En cas de rupture du Contrat, sur demande du Client, EDL pourra proposer la mise en œuvre des prestations de réversibilité afin de permettre au Client de reprendre ou de faire reprendre par un tiers désigné par le Client des prestations identiques ou similaires à celles confiées à EDL au titre du Contrat. Dans le cadre de la réversibilité, EDL s'engage à assurer la portabilité, dans un format structuré et couramment utilisé, des données du

Client.

16.2. Les prestations de réversibilité sont fournies par EDL à la demande du Client, sous réserve du complet paiement de l'ensemble des factures échues, conformément au Contrat. Le coût de la réversibilité n'est pas compris dans le prix de la mise à disposition de la Solution et est facturé en sus au Client sur la base du devis préalablement établi par EDL et accepté par le Client. Les prestations de réversibilité mises en œuvre par EDL sont soumises aux stipulations du Contrat.

ARTICLE 17. DISPOSITIONS GENERALES (TOLERANCE-NULITE-PREUVE)

17.1. Le fait que EDL ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente ne peut en aucune manière être interprété comme valant renonciation de sa part à s'en prévaloir ultérieurement, notamment le fait de ne pas réclamer un paiement en retard.

17.2. L'éventuelle annulation ou inapplicabilité d'une clause n'affectera pas la validité des autres clauses des présentes.

17.3. En cas de litige, les parties acceptent de considérer mail et les échanges et logs enregistrés via la Solution comme un écrit original valant preuve parfaite et renoncent à contester ce moyen de preuve, sauf à discuter son authenticité.

17.4. En cas de contradiction entre la version française et tout autre version traduite des conditions générales de vente, les stipulations de la version française prévaudront.

ARTICLE 18. REGLEMENT DES LITIGES

18.1. Les présentes conditions générales de vente ainsi que toutes les opérations qui y sont visées sont soumises au droit français, à l'exception de toute convention internationale.

18.2. TOUT LITIGE DÉCOULANT DES PRÉSENTES ET DES OPÉRATIONS QUI Y SONT VISÉES, DE QUELQUE NATURE QU'IL SOIT ET NOTAMMENT LIE À LEUR INTERPRÉTATION, LEUR EXÉCUTION, LEUR VALIDITÉ OU LEUR RUPTURE, SERA DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (FRANCE), Y COMPRIS EN CAS DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS OU D'APPEL EN GARANTIE, CE QUI EST EXPRESSÉMENT ACCEPTÉ PAR LE CLIENT.